P U T U S A N

Nomor 2684/Pid.Sus/2022/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: **FERYAWAN**
Tempat lahir	: Medan
Umur/Tanggal lahir	: 41 Tahun / 4 Juli 1981
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jalan Raya I Gang Pemuda Bakti No. 5 Kel. Tegal Sari Mandala III Kec. Medan Denai Medan
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta
Pendidikan	: SD

Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak berkehendak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 07 November 2022;
2. Penuntut sejak tanggal 07 November 2022 sampai dengan tanggal 26 November 2022;
3. Hakim PN sejak tanggal 21 November 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022;
4. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan tanggal 18 Februari 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PT sejak tanggal 19 Februari 2023 sampai dengan tanggal 20 Maret 2023

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca berkas perkara;
- Setelah mendengar dakwaan Penuntut Umum;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;
- Setelah melihat barang bukti.
- Setelah mendengar tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Menyatakan terdakwa FERYAWAN bersalah melakukan tindak pidana ”Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I”, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. (Dakwaan Primair)
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FERYAWAN dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama masa tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subs 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
   - 4 (empat) paket/bungkus kertas yang didalamnya berisi narkotika jenis ganja seberat 9 gram netto dirampas untuk dimusnahkan.
   - Uang tunai senilai Rp. 29.000,- (dua puluh sembilan ribu rupiah) dengan perincian pecahan uang senilai Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, pecahan uang senilai Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan uang senilai Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari Terdakwa atas tuntutan dari Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya memohon untuk hukuman yang seringan-ringannya dan seadil-seadil karena Terdakwa merasa menyesal dan bersalah mengakui perbuatan yang dilakukan dan tidak mengulanginnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan Pidananya dan Terdakwa mengatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan oleh Penuntut Umum kepersidangan dengan **dakwaan** sebagai berikut;

Primair :

Bahwa ia terdakwa FERYAWAN pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekitar pukul 21.30 Wib atau setidak-tidaknya pada hari dan waktu lain dalam tahun 2022 bertempat dipinggir Jln. Bromo Gang Santun Kec. Medan Area Kota Medan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, tanpa hak atau melawan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I berupa narkotika jenis ganja seberat 9 gram netto, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagaiberikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 Wib saksi FERY SETIAWAN RAMADHAN, SH, saksi KELLY WAHYUDI dan saksi BAHAGIA SAHBUDI GINTING, S.Sos mendapatkan informasi dari Informan yang menjelaskan bahwa terdakwa FERYAWAN menjual atau mengedarkan narkotika jenis ganja di Jl. Bromo Gang Santun Kec. Medan Area Kota Medan tepatnya dipinggir jalan. Kemudian sekira pukul 20.00 Wib saksi FERY SETIAWAN RAMADHAN, SH, saksi KELLY WAHYUDI dan saksi BAHAGIA SAHBUDI GINTING, S.Sos melakukan penyelidikan di Jl. Bromo Gang Santun Kec. Medan Area Kota Medan tepatnya dipinggir jalan lalu saksi FERY SETIAWAN RAMADHAN, SH bersama-sama dengan informan berjalan menemui terdakwa FERYAWAN dan memesan narkotika jenis ganja sebanyak 4 (empat) paket/bungkus dengan total harga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa FERYAWAN menyuruh saksi FERY SETIAWAN RAMADHAN, SH dan Informan untuk menunggu dan setelah menunggu beberapa saat lalu terdakwa FERYAWAN datang kembali dan menemui saksi FERY SETIAWAN RAMADHAN, SH dan Informan. Kemudian pada saat terdakwa FERYAWAN akan menyerahkan kepada saksi FERY SETIAWAN RAMADHAN, SH berupa narkotika jenis ganja yang berada didalam genggaman tangannya, pada saat itu juga saksi FERY SETIAWAN RAMADHAN, SH, saksi KELLY WAHYUDI dan saksi BAHAGIA SAHBUDI GINTING, S.Sos langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa FERYAWAN dan dapat disita barang bukti dari terdakwa FERYAWAN berupa 4(empat) pake / bungkus kertas yang didalamnya berisi narkotika jenis ganja seberat 9 gram netto, uang tunai senilai Rp. 29.000,- (dua puluh sembilan ribu rupiah) dengan perincian pecahan uang senilai Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 5(lima) lembar, pecahan uang senilaiRp.2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 1(satu) lembar, pecahan uang senilai Rp.1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 2(dua) lembar. Selanjutnya terdakwa FERYAWAN mengakui bahwa narkotika jenis ganja tersebut dipesan dari UCOK (lidik) yang berada tidak jauh dari tempat tersebut dan pada saat itu saksi FERY SETIAWAN RAMADHAN, SH, saksi KELLY WAHYUDI dan saksi BAHAGIA SAHBUDI GINTING,S.Sos berusaha melakukan pengejaran namun tidak berhasil

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

melakukan penangkapan terhadap UCOK (lidik). Kemudian saksi FERY SETIAWAN RAMADHAN, SH, saksi KELLY WAHYUDI dan saksi BAHAGIA SAHBUDI GINTING, S.Sos membawa terdakwa FERYAWAN beserta barang bukti yang disita ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut guna proses penyidikan lebih lanjut.

- Adapun terdakwa menawarka nuntuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I tersebut tanpa izin dari instansi yang berwenang untuk itu.
- Berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.6215 /NNF/2022 tanggal 24 Oktober 2022 yang ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt., dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm., Apt barang bukti diterima berupa satu bungkusan yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka ternyata ditemukan 4 (empat) bungkus plastic klip berisi daun, bijidan ranting kering dengan berat netto 9 gram diduga mengandung Narkotika milik terdakwa atas nama FERYAWAN yang didalam kesimpulan menerangkan bahwa barangbukti yang diperiksa milik terdakwa atas nama FERYAWAN adalah benar mengandung Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,

Subsidair,

Bahwa ia terdakwa FERYAWAN pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekitar pukul 21.30 Wib atau setidak-tidaknya pada hari dan waktu lain dalam tahun 2022 bertempat dipinggir Jln. Bromo Gang SantunKec. Medan Area Kota Medan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa narkotika jenis ganja seberat 9 gram netto, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 Wib saksi FERY SETIAWAN RAMADHAN, SH, saksi KELLY WAHYUDI dan saksi BAHAGIA SAHBUDI GINTING, S.Sos mendapatkan informasi dari Informan yang menjelaskan bahwa terdakwa FERYAWAN menyediakan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

narkotika jenis ganja di Jl. Bromo Gang Santun Kec. Medan Area Kota Medan tepatnya dipinggir jalan. Kemudian sekira pukul 20.00 Wib saksi FERY SETIAWAN RAMADHAN, SH, saksi KELLY WAHYUDI dan saksi BAHAGIA SAHBUDI GINTING, S.Sos melakukan penyelidikan di Jl. Bromo Gang SantunKec. Medan Area Kota Medan tepatnya dipinggir jalan lalu saksi FERY SETIAWAN RAMADHAN, SH bersama-sama dengan informan berjalan menemui terdakwa FERYAWAN dan memesan narkotika jenis ganja sebanyak 4 (empat) paket/bungkus dengan total harga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa FERYAWAN menyuruh saksi FERY SETIAWAN RAMADHAN, SH dan Informan untuk menunggu dan setelah menunggu beberapa saat lalu terdakwa FERYAWAN datang kembali dan menemui saksi FERY SETIAWAN RAMADHAN, SH dan Informan. Kemudian pada saat terdakwa FERYAWAN akan menyerahkan kepada saksi FERY SETIAWAN RAMADHAN, SH berupa narkotika jenis ganja yang berada didalam genggaman tangannya, pada saat itu juga saksi FERY SETIAWAN RAMADHAN, SH, saksi KELLY WAHYUDI dan saksi BAHAGIA SAHBUDI GINTING, S.Sos langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa FERYAWAN dan dapat disita barang bukti dari terdakwa FERYAWAN berupa 4(empat) paket / bungkus kertas yang didalamnya berisi narkotika jenis ganja seberat 9 gram netto, uang tunai senilai Rp. 29.000,- (dua puluh sembilan ribu rupiah) dengan perincian pecahan uang senilai Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, pecahan uang senilai Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 1(satu) lembar, pecahan uang senilai Rp.1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 2(dua) lembar. Kemudian saksi FERY SETIAWAN RAMADHAN, SH, saksi KELLY WAHYUDI dan saksi BAHAGIA SAHBUDI GINTING, S.Sos membawa terdakwa FERYAWAN beserta barang bukti yang disita ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumutguna proses penyidikan lebih lanjut.

- Adapun terdakwa menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut tanpa izin dari instansi yang berwenang untuk itu.
- Berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab6215 /NNF/2022 tanggal 24 Oktober 2022 yang ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt., dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm., Apt barang bukti diterima berupa satu bungkusan yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka ternyata ditemukan 4 (empat) bungkus plastic klip berisi daun, biji

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dan ranting kering dengan berat netto 9 gram diduga mengandung Narkotika milik terdakwa atas nama FERYAWAN yang didalam kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa atas nama FERYAWAN adalah benar mengandung Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 111 (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut umum telah menghadirkan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan yang dibawah berjanji/bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi Fery Setiawan Ramadhan, SH.**

- Bahwa saksi bersama dengan saksi Kelly Wahyudi, saksi Bahagia Sahbudi Ginting, S.Sos yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa FERYAWAN pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekitar pukul 21.30 Wib di Jln. Bromo Gang Santun Kec. Medan Area Kota Medan tepatnya dipinggir jalan, sehubungan terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, menerima memiliki atau menguasai narkotika golongan I,
- Bahwa dimana sebelumnya pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 Wib saksi-saksi mendapatkan informasi dari Informan yang menjelaskan bahwa terdakwa FERYAWAN menjual atau mengedarkan narkotika jenis ganja di Jl. Bromo Gang Santun Kec. Medan Area Kota Medan tepatnya dipinggir jalan. Kemudian sekira pukul 20.00 Wib saksi-saksi melakukan penyelidikan di Jl. Bromo Gang Santun Kec. Medan Area Kota Medan tepatnya dipinggir jalan lalu saksi FERY SETIAWAN RAMADHAN, SH bersama-sama dengan informan berjalan menemui terdakwa FERYAWAN dan memesan narkotika jenis ganja sebanyak 4 (empat) paket/bungkus dengan total harga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa FERYAWAN menyuruh saksi FERY SETIAWAN RAMADHAN, SH dan Informan untuk menunggu dan setelah menunggu beberapa saat lalu terdakwa FERYAWAN datang kembali dan menemui saksi FERY SETIAWAN RAMADHAN, SH dan Informan.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa kemudian pada saat terdakwa FERYAWAN akan menyerahkan kepada saksi FERY SETIAWAN RAMADHAN, SH berupa narkotika jenis ganja yang berada didalam genggaman tangannya, pada saat itu juga saksi-saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa FERYAWAN
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dapat disita barang bukti dari terdakwa FERYAWAN berupa 4 (empat) paket/bungkus kertas yang didalamnya berisi narkotika jenis ganja seberat 9 gram netto, uang tunai senilai Rp. 29.000,- (dua puluh sembilan ribu rupiah) dengan perincian pecahan uang senilai Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, pecahan uang senilai Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan uang senilai Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar. Selanjutnya terdakwa FERYAWAN mengakui bahwa narkotika jenis ganja tersebut dipesan dari UCOK (lidik) yang berada tidak jauh dari tempat tersebut dan pada saat itu saksi-saksi berusaha melakukan pengejaran namun tidak berhasil melakukan penangkapan terhadap UCOK (lidik).
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam membeli, menjual Narkotika jenis Ganja kemudian saksi-saksi membawa terdakwa FERYAWAN beserta barang bukti yang disita ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut guna proses penyidikan lebih lanjut.

2. Saksi Kelly Wahyudi

- Bahwa saksi bersama dengan saksi Kelly Wahyudi, saksi Bahagia Sahbudi Ginting, S.Sos yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa FERYAWAN pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekitar pukul 21.30 Wib di Jln. Bromo Gang Santun Kec. Medan Area Kota Medan tepatnya dipinggir jalan, sehubungan terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, menerima memiliki atau menguasai narkotika golongan I,
- Bahwa dimana sebelumnya pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 Wib saksi-saksi mendapatkan informasi dari Informan yang menjelaskan bahwa terdakwa FERYAWAN menjual atau mengedarkan narkotika jenis ganja di Jl. Bromo Gang Santun Kec. Medan Area Kota Medan tepatnya dipinggir jalan. Kemudian sekira pukul 20.00 Wib saksi-saksi melakukan penyelidikan di Jl. Bromo Gang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Santun Kec. Medan Area Kota Medan tepatnya dipinggir jalan lalu saksi FERY SETIAWAN RAMADHAN, SH bersama-sama dengan informan berjalan menemui terdakwa FERYAWAN dan memesan narkotika jenis ganja sebanyak 4 (empat) paket/bungkus dengan total harga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa FERYAWAN menyuruh saksi FERY SETIAWAN RAMADHAN, SH dan Informan untuk menunggu dan setelah menunggu beberapa saat lalu terdakwa FERYAWAN datang kembali dan menemui saksi FERY SETIAWAN RAMADHAN, SH dan Informan.

- Bahwa kemudian pada saat terdakwa FERYAWAN akan menyerahkan kepada saksi FERY SETIAWAN RAMADHAN, SH berupa narkotika jenis ganja yang berada didalam genggaman tangannya, pada saat itu juga saksi-saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa FERYAWAN
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dapat disita barang bukti dari terdakwa FERYAWAN berupa 4 (empat) paket/bungkus kertas yang didalamnya berisi narkotika jenis ganja seberat 9 gram netto, uang tunai senilai Rp. 29.000,- (dua puluh sembilan ribu rupiah) dengan perincian pecahan uang senilai Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, pecahan uang senilai Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan uang senilai Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar. Selanjutnya terdakwa FERYAWAN mengakui bahwa narkotika jenis ganja tersebut dipesan dari UCOK (lidik) yang berada tidak jauh dari tempat tersebut dan pada saat itu saksi-saksi berusaha melakukan pengejaran namun tidak berhasil melakukan penangkapan terhadap UCOK (lidik).
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam membeli, menjual Narkotika jenis Ganja kemudian saksi-saksi membawa terdakwa FERYAWAN beserta barang bukti yang disita ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut guna proses penyidikan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi-saksi dari pihak Kepolisian pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekitar pukul 21.30 Wib di Jalan Bromo Gang Santun Kec. Medan Area Kota medan tepatnya di Pinggir Jalan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 Wib saksi Fery Setiawan Ramadhan, SH, saksi Kelly Wahyudi dan saksi Bahagia Sahbudi Ginting, S.Sos mendapatkan informasi dari Informan yang menjelaskan bahwa terdakwa menjual atau mengedarkan narkotika jenis ganja di Jl. Bromo Gang Santun Kec. Medan Area Kota Medan tepatnya dipinggir jalan. Kemudian sekira pukul 20.00 Wib saksi Fery Setiawan Ramadhan, SH, saksi Kelly Wahyudi dan saksi Bahagia Sahbudi Ginting, S.Sos melakukan penyelidikan di Jl. Bromo Gang Santun Kec. Medan Area Kota Medan tepatnya dipinggir jalan lalu saksi Fery Setiawan Ramadhan, SH bersama-sama dengan informan berjalan menemui terdakwa dan memesan narkotika jenis ganja sebanyak 4 (empat) paket/bungkus dengan total harga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya terdakwa menyuruh saksi Fery Setiawan Ramadhan, SH dan Informan untuk menunggu dan setelah menunggu beberapa saat lalu terdakwa datang kembali dan menemui saksi Fery Setiawan Ramadhan, SH dan Informan. Kemudian pada saat terdakwa akan menyerahkan kepada saksi Fery Setiawan Ramadhan, SH berupa narkotika jenis ganja yang berada didalam genggaman tangannya, pada saat itu juga saksi Fery Setiawan Ramadhan, SH, saksi Kelly Wahyudi dan saksi Bahagia Sahbudi Ginting, S.Sos langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dapat disita barang bukti dari terdakwa berupa 4(empat) pake / bungkus kertas yang didalamnya berisi narkotika jenis ganja seberat 9 gram netto, uang tunai senilai Rp. 29.000,- (dua puluh sembilan ribu rupiah) dengan perincian pecahan uang senilai Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 5(lima) lembar, pecahan uang senilaiRp.2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 1(satu) lembar, pecahan uang senilai Rp.1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 2(dua) lembar.
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis ganja tersebut dipesan dari UCOK (lidik) yang berada tidak jauh dari tempat tersebut dan pada saat itu saksi-saksi berusaha melakukan pengejaran namun tidak berhasil melakukan penangkapan terhadap UCOK (lidik). Kemudian saksi-saksi membawa terdakwa beserta barang bukti yang disita ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut guna proses penyidikan lebih lanjut.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis Ganja tersebut tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari Menteri Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun untuk pengobatan.

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan **barang bukti** antara lain :

- 4 (empat) paket/bungkus kertas yang didalamnya berisi narkotika jenis ganja seberat 9 gram netto.
- Uang tunai senilai Rp. 29.000,- (dua puluh sembilan ribu rupiah) dengan perincian pecahan uang senilai Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, pecahan uang senilai Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan uang senilai Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka ditemukan **fakta-fakta** sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi-saksi dari pihak Kepolisian pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekitar pukul 21.30 Wib di Jalan Bromo Gang Santun Kec. Medan Area Kota medan tepatnya di Pinggir Jalan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 Wib saksi Fery Setiawan Ramadhan, SH, saksi Kelly Wahyudi dan saksi Bahagia Sahbudi Ginting, S.Sos mendapatkan informasi dari Informan yang menjelaskan bahwa terdakwa menjual atau mengedarkan narkotika jenis ganja di Jl. Bromo Gang Santun Kec. Medan Area Kota Medan tepatnya dipinggir jalan. Kemudian sekira pukul 20.00 Wib saksi Fery Setiawan Ramadhan, SH, saksi Kelly Wahyudi dan saksi Bahagia Sahbudi Ginting, S.Sos melakukan penyelidikan di Jl. Bromo Gang Santun Kec. Medan Area Kota Medan tepatnya dipinggir jalan lalu saksi Fery Setiawan Ramadhan, SH bersama-sama dengan informan berjalan menemui terdakwa dan memesan narkotika jenis ganja sebanyak 4 (empat) paket/bungkus dengan total harga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya terdakwa menyuruh saksi Fery Setiawan Ramadhan, SH dan Informan untuk menunggu dan setelah menunggu beberapa saat lalu terdakwa datang kembali dan menemui saksi Fery

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Setiawan Ramadhan, SH dan Informan. Kemudian pada saat terdakwa akan menyerahkan kepada saksi Fery Setiawan Ramadhan, SH berupa narkotika jenis ganja yang berada didalam genggaman tangannya, pada saat itu juga saksi Fery Setiawan Ramadhan, SH, saksi Kelly Wahyudi dan saksi Bahagia Sahbudi Ginting, S.Sos langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dapat disita barang bukti dari terdakwa berupa 4(empat) pake / bungkus kertas yang didalamnya berisi narkotika jenis ganja seberat 9 gram netto, uang tunai senilai Rp. 29.000,- (dua puluh sembilan ribu rupiah) dengan perincian pecahan uang senilai Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 5(lima) lembar, pecahan uang senilaiRp.2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 1(satu) lembar, pecahan uang senilai Rp.1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 2(dua) lembar.
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis ganja tersebut dipesan dari UCOK (lidik) yang berada tidak jauh dari tempat tersebut dan pada saat itu saksi-saksi berusaha melakukan pengejaran namun tidak berhasil melakukan penangkapan terhadap UCOK (lidik). Kemudian saksi-saksi membawa terdakwa beserta barang bukti yang disita ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut guna proses penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis Ganja tersebut tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari Menteri Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun untuk pengobatan.

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan terdakwa terhadap perbuatannya, maka akan dipertimbangkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang bersifat Subsidiairitas yaitu Primair Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Subsidair pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun secara Subsidairitas maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair, dengan ketentuan apabila dakwaan Primair telah terbukti, maka dakwaan Subsidair tidak perlu dibuktikan lagi, akan tetapi apabila dakwaan Primair tidak terbukti menurut hukum, maka akan dipertimbangkan dakwaan Subsidair, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Primair Penuntut Umum, Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang.**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.**

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangan dakwaan Pertama tersebut dengan fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut :

Ad.1 **Setiap Orang,**

Menimbang, Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata ”barang siapa” adalah mengacu kepada siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam setiap tindakannya atas perbuatan pidana yang dilakukannya, yang dalam perkara ini dari fakta dipersidangan adalah Terdakwa **FERYAWAN** yang identitas selengkapnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2 **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hak adalah tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang, sedangkan melawan hukum maksudnya perbuatan terdakwa bertentangan dengan peraturan hukum atau dengan undang-undang yang dalam perkara aquo yaitu UU NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan, dikaitan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, terungkap fakta bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi-saksi dari pihak Kepolisian pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekitar pukul 21.30 Wib di Jalan Bromo Gang Santun Kec. Medan Area Kota medan tepatnya di Pinggir Jalan, pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 Wib saksi Fery Setiawan Ramadhan, SH, saksi Kelly Wahyudi dan saksi Bahagia Sahbudi Ginting, S.Sos mendapatkan informasi dari Informan yang menjelaskan bahwa terdakwa menjual atau mengedarkan narkotika jenis ganja di Jl. Bromo Gang Santun Kec. Medan Area Kota Medan tepatnya dipinggir jalan. Kemudian sekira pukul 20.00 Wib saksi Fery Setiawan Ramadhan, SH, saksi Kelly Wahyudi dan saksi Bahagia Sahbudi Ginting, S.Sos melakukan penyelidikan di Jl. Bromo Gang Santun Kec. Medan Area Kota

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Medan tepatnya dipinggir jalan lalu saksi Fery Setiawan Ramadhan, SH bersama-sama dengan informan berjalan menemui terdakwa dan memesan narkotika jenis ganja sebanyak 4 (empat) paket/bungkus dengan total harga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa menyuruh saksi Fery Setiawan Ramadhan, SH dan Informan untuk menunggu dan setelah menunggu beberapa saat lalu terdakwa datang kembali dan menemui saksi Fery Setiawan Ramadhan, SH dan Informan. Kemudian pada saat terdakwa akan menyerahkan kepada saksi Fery Setiawan Ramadhan, SH berupa narkotika jenis ganja yang berada didalam genggaman tangannya, pada saat itu juga saksi Fery Setiawan Ramadhan, SH, saksi Kelly Wahyudi dan saksi Bahagia Sahbudi Ginting, S.Sos langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, pada saat dilakukan penangkapan dapat disita barang bukti dari terdakwa berupa 4(empat) pake / bungkus kertas yang didalamnya berisi narkotika jenis ganja seberat 9 gram netto, uang tunai senilai Rp. 29.000,- (dua puluh sembilan ribu rupiah) dengan perincian pecahan uang senilai Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 5(lima) lembar, pecahan uang senilaiRp.2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 1(satu) lembar, pecahan uang senilai Rp.1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 2(dua) lembar, selanjutnya terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis ganja tersebut dipesan dari UCOK (lidik) yang berada tidak jauh dari tempat tersebut dan pada saat itu saksi-saksi berusaha melakukan pengejaran namun tidak berhasil melakukan penangkapan terhadap UCOK (lidik). Kemudian saksi-saksi membawa terdakwa beserta barang bukti yang disita ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut guna proses penyidikan lebih lanjut, bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis Ganja tersebut tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari Menteri Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun untuk pengobatan, berdasarkan uraian diatas maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Undang-Undang.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas ternyata seluruh unsur-unsur dari dakwaan primair Penuntut Umum telah terpenuhi, sehingga terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut maka majelis tidak perlu mempertimbangkan lagi unsur dalam dakwaan subsidair tersebut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pertanggungjawaban kepidanaan, sehingga kepada Terdakwa haruslah dijatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, lebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika.

Hal-hal yang meringankan;

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.
- Terdakwa mengakui perbuatannya.

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan selama proses pemeriksaan, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan untuk menyatakan Terdakwa berada diluar tahanan, maka terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **FERYAWAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”,

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 4 (empat) paket/bungkus kertas yang didalamnya berisi narkotika jenis ganja seberat 9 gram netto

Dirampas untuk dimusnahkan.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Uang tunai senilai Rp. 29.000,- (dua puluh sembilan ribu rupiah) dengan perincian pecahan uang senilai Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, pecahan uang senilai Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan uang senilai Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Medan hari Selasa, tanggal 28 Februari 2023, oleh kami Denny. L. Tobing, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Donald Panggabean, S.H. dan Nelson Panjaitan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim anggota tersebut, dibantu oleh Fadli Asrar, S.H.,M.H, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Hj. Ermahyanti Tarigan, SH sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan Terdakwa sidang melalui Teleconfrence.

Hakim –Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Donald Panggabean, S.H. Denny.L.Tobing, S.H.,M.H.

Nelson Panjaitan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Fadli Asrar, S.H.,M.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)